

Nama : Tukhibah Nur Rizqia

Nim : 23051146

1. Masalah: Hukum Memakai E-Wallet

2. Pendapat Pertama:

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa penggunaan E-Wallet hukumnya boleh, karena termasuk sarana muamalah modern yang pada dasarnya mubah selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan kezaliman¹.

E-Wallet dipandang hanya sebagai alat pembayaran, sama seperti kartu debit atau uang tunai dalam bentuk digital. Selama dana jelas, transaksi transparan, dan digunakan untuk hal halal, maka diperbolehkan².

3. Pendapat Kedua:

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa E-Wallet tidak boleh bila mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti adanya bunga atas saldo mengendap, potongan yang tidak jelas, biaya zalim, penyalahgunaan data, atau promo cashback yang terindikasi³.

Jadi larangan bukan pada medianya, tetapi pada sistem yang menyertainya.

4. Dalil Pendapat Pertama

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli pada dasarnya halal⁴.

¹ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

² Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Muamalah Mu'ashirah.

³ Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer.

⁴ QS. Al-Baqarah: 275.

5. Dalil Pendapat Kedua

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.” (QS. An-Nisa: 29)⁵.

6. Metode Pendapat Pertama

Metode yang dipakai adalah ijtiḥad fiqh muamalah, qiyas (disamakan dengan alat pembayaran lain), dan maslaḥah mursalah karena E-Wallet memberi kemudahan serta manfaat dalam transaksi⁶.

7. Metode Pendapat Kedua

Metode yang dipakai adalah sadd adz-dzari’ah (menutup jalan menuju yang haram), serta kehati-hatian agar tidak terjatuh dalam riba, gharar, dan penyalahgunaan harta⁷.

8. Mengapa Ulama Pertama Memperbolehkan?

Karena E-Wallet memberi kemudahan transaksi, keamanan, efisiensi, dan tidak bertentangan dengan syariat bila sistemnya bersih dari unsur haram⁸.

9. Mengapa Ulama Kedua Melarang?

Karena dikhawatirkan mengandung unsur riba terselubung, ketidakjelasan akad, ketergantungan konsumtif, dan risiko manipulasi digital⁹.

10. Sisi Lemah Pendapat Pertama

Kadang terlalu longgar menerima sistem baru tanpa meneliti detail akad dan potensi unsur haram dalam praktiknya.

⁵ QS. An-Nisa: 29.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu; Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Muamalah Mu’ashirah.

⁷ As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhair.

⁸ Ushul Fiqh, kaidah Sadd adz-Dzari’ah.

⁹ Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer.

11. Sisi Lemah Pendapat Kedua

Terlalu ketat sehingga bisa menyulitkan umat dalam transaksi modern yang sebenarnya dapat diatur secara halal¹⁰.

12. Sisi Kuat Pendapat Pertama

Sesuai perkembangan zaman, fleksibel, dan mendukung kemaslahatan masyarakat¹¹.

13. Sisi Kuat Pendapat Kedua

Menjaga kehati-hatian terhadap riba, gharar, dan kerusakan ekonomi umat.

14. Persamaan Kedua Pendapat

Keduanya sama-sama ingin menjaga harta umat, menegakkan prinsip halal, dan menghindari transaksi batil¹².

15. Ulama yang Memperbolehkan

- Yusuf al-Qaradawi.
- Wahbah az-Zuhaili.
- Majma' Fiqh Islami.
- DSN-MUI dalam fatwa uang elektronik syariah.

16. Ulama yang Melarang

Tidak banyak yang melarang secara mutlak, namun sebagian ulama konservatif dan peneliti fiqh muamalah modern menolak bila sistem mengandung unsur riba dan gharar¹³.

17. Analisis Pendapat Pribadi

Menurut saya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh dengan syarat. Sebab hukum asal muamalah adalah boleh, dan E-Wallet hanyalah alat pembayaran. Namun penggunaannya wajib diawasi agar bebas dari riba, gharar, penipuan, serta digunakan untuk transaksi halal. Jika ada fitur haram, maka yang haram adalah fitur tersebut, bukan seluruh E-Wallet-nya¹⁴.

¹⁰ Analisis penulis.

¹¹ Fiqh Muamalah Modern.

¹² Kesimpulan dua pendapat ulama.

¹³ Kajian kritis transaksi digital.

¹⁴ Kesimpulan pribadi berdasarkan data di atas.